

감사결과 처분요구서

－ 협력사 직원에 대한 부적절한 언행 건 조사 －

2021. 9.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

본사 글로벌 어학교육을 담당하는 교육업체 소속 영어 강사가 우리 회사 직원의 강압으로 직장을 잃었고, 수강생으로부터 비하하는 발언을 들어 정신적 피해를 입었다는 민원이 우리 회사 신문고시스템을 통해 제보하였다.

감사실에서는 직원들을 대상으로 당시 경위와 사실관계를 파악한 후 비위 행위가 확인되면 그에 상응하는 조치를 취하기 위해 본 감사를 실시하였다.

2. 감사 중점

따라서, 이번 감사는 우리 회사 직원이 수업 중 강사에게 비하 발언을 하였는지와 강사가 해당 교육업체를 퇴사하게 된 원인을 우리 회사 직원이 제공하였는지를 검토하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2021.6.16.부터 같은 해 6.22.까지 감사실 감사역 1명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반여부 등에 대하여 조사를 실시하였고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2021.8.23. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○본부	감찰	협력사 직원에 대한 부적절한 언행	감봉	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

징 계 요 구

제 목 자회사 파견직원 임직원 행동강령 위반 건 조사

관 계 부 서 ○본부 ◇부

징 계 대 상 자 ☆직급 A(사번 : **)

징 계 사 유

1. 사건 개요

본 감사 건은 A가 수강한 ‘3차 전사 글로벌 어학교육(이하 ‘어학교육’이라 한다)’ 일반어학 과정을 담당하였던 ◎사 B 영어 강사(이하 ‘강사’라 한다)가 민원을 제보하여 착수하였는데,

해당 제보내용에 따르면, 강사는 우리 회사 본사에서 어학교육을 맡아 수업하는 중 수강생인 A로부터 본인을 비하하는 발언을 들었고, 본인이 ◎사에서 퇴사를 하게 되었는데, 그 원인이 우리 회사 해당 어학교육 과정 담당 부서, A 그리고 자신의 소속사인 ◎사 강압에 의한 것이었다고 주장했다.

2. 강사에 대한 비하 발언

강사는 A가 수업 중 발언 내용을 함께 제보하였는데, 해당 내용 중 A의 권력, 돈에 대한 자랑과 강사 비하에 대해 문제가 있다고 주장을 하였다.

하지만 이러한 제보내용 중, A가 권력, 돈과 관련하여 자랑을 한 부분은 본인의 소개, 회사 업무, 사생활 등 개인적인 사항을 강사에게 영어로 전달하여 영어 말하기, 듣기 능력을 제고하는 1:1 영어교육 특성을 고려했을 때, 문제가 있다고 볼 수 없다.

반면, A의 강사 비하 발언의 경우는, 만약 강사의 주장대로 A가 수업 중 반복해서 자신의 능력과 돈에 대한 자랑과 함께 “평범한 강사가 어찌 알겠냐”, “어찌 네가 그걸 알겠냐”, “넌 돈이 얼마나 있냐, 이 정도도 없지 않냐, 그래서 여기서 강사 하는거 아니냐, 강사로 돈을 얼마 벌 수 있냐”라는 취지의 발언을 수차례 했다면 강사가 충분히 모욕감과 치욕감 등을 느꼈을 수 있다고 판단된다.

이에 본 감사 중 관련자들이 진술한 내용과 확보된 간접 증거를 통한 정황 등으로 사실 여부를 검토해 보았다.

1) 수강생 관리 메모 노트

강사는 평소 수업을 할 때, 수강생들의 영어 수준, 태도, 특이점 등을 노트에 메모하는데, 해당 메모 노트를 증거자료로 제출하였다.

메모 노트에는 A와 수업을 했던 날짜에 ‘A’라는 단어 옆에는 ‘박사학위’, ‘강사 따위’, ‘돈’, ‘CEO’, ‘비하’, ‘쓸모없다고. Really’, ‘그님의 CEO’, ‘그님의 권력’ 등의 단어들이 적혀있는데, 이러한 단어들은 강사가 제보한 A 발언의 핵심이 되는 단어들이다.

또한, 해당 노트에는 ‘T.T 진짜어려움’, ‘갑,을’, ‘T.T 참자참자참자’, ‘슬프네.

진짜’, ‘계속 참자, 참는 것이 답이다’, ‘참자!!!!’, ‘T.T 아오...진짜....’ 등의 메모가 적혀 있는데, 이는 제보내용 중, 강사가 호소하고 있는 정신적인 고통 관련 진술과 그 맥을 같이 하는 것으로 판단된다.

2) 협력사 직원을 대하는 부적절한 태도

A는 ◎사 매니저(이하 ‘매니저’라 한다)에게 더 이상 강사와 같이 수업을 하지 못하겠다는 문자메시지를 보냈다.

이에 매니저는 그 원인을 알아보기 위해 A에게 전화를 하면서 통화 내용을 녹취하였는데,

녹취록 내용을 보면, 강사는 평소 당일 수업이 있는 수강생에게 해당 수업 시간에 참석 가능 여부를 확인하는 문자를 보내는데, 특정일 수업 시간 전에 해당 문자에 A가 답을 하지 않아, 강사가 A에게 향후 문자에 대한 답을 요구하였으나 A가 이러한 강사의 말에 기분이 상해 수업을 그만두겠다고 결정한 것을 알 수 있다.

한편, 해당 녹취록은 A가 본인의 박사학위와 영어 능력을 과시하고, 직접 만나보지 못한 우리 회사 본사에 파견된 영어 강사들의 능력을 폄훼하며, 강사의 미국 거주 이력과 박사 소지 여부 등을 합리적인 근거도 없이 비방하는 등의 대화가 주를 이루고 있다.

따라서, 이러한 녹취록을 통해 확인된 A가 협력사 직원인 매니저를 대하는 태도와 평소 다른 영어 강사 등 협력사 직원들에 대해 그가 가지고 있었던 인식

등으로 판단해 보면, 강사의 주장처럼 A가 강사를 비하 발언을 했을 가능성이 높다고 판단된다.

3) 일관되지 않은 진술

마지막으로, 강사의 주장에 대해 A를 대상으로 문답 조사를 하였는데, A는 강사의 주장에 대해 상당 부분을 부인하였다.

하지만, 강사가 작성한 노트를 보여주자, “지금 생각해보니 사업 다각화를 추진하고 있는 입장이고, CEO가 관심 있는 프로젝트를 수행하고 있어 당시 그런 말을 했을 수도 있었을 것 같다. 당시 영어 강사가 정말 본인한테 잘해준다고 생각했고, 이러한 생각을 하고 있다고 판단은 하지 못했다”고 진술을 번복했다. 그리고 A는 문답 마지막에는 강사의 주장에 대해 “강사가 주장대로 들었을 개연성이 있을 것 같다”라는 진술을 했다.

따라서 강사가 제출한 메모 노트, 매니저와 A의 통화 내용을 통해 확인된 A의 협력업체 직원에 대한 태도, A의 일관되지 않은 진술 등으로 A는 강사가 주장하는 비하 발언을 했다고 판단된다.

3. 우리 회사 직원의 강압에 의한 퇴사

한편, 우리 회사 해당 어학교육 과정 담당 부서, A, ◎사의 강압으로 인해 퇴사를 당했다는 강사의 주장에 따르면,

매니저는 A의 컴플레인을 받고, 강사와 면담을 하였는데, 이때 A와의 일을 물으면서 “A가 힘이 있으신 분이라 들었고, 다음번 입찰 때 힘을 쓰실 수 있는

분이라 걱정이 된다”라는 말을 3차례 넘게 했으며, “다음번 입찰을 이번 일로 잃게 될까봐 상당히 걱정이 된다” 그리고 “교육담당자와의 얘기에서 A가 힘이 있으니 다음번 입찰 때 조심하는 것이 좋을 것 같다는 얘기를 들었다”라는 등 A와의 관계 악화로 우리 회사와의 다음 입찰을 염려하는 말을 하였다.

이에, 강사가 “어떻게 매니저님, 제가 그만둘까요”라고 질문을 하니, 매니저는 “그런 건 아녜. A가 다음번 입찰 때 힘이 있으신 분이라고 하니..” 라며 말끝을 흐리는 등 입장을 분명히 밝히지 않았고, 강사는 이러한 매니저의 태도가 본인에게 회사를 그만두라는 강압으로 느꼈으며, 해당 면담을 한 날 이후부터 심리적으로 상당한 압박을 받아 며칠 후 회사를 그만두겠다고 매니저에게 알렸다고 주장했다.

이에 매니저는 “해당 어학교육 수업 시간 배정 시, 교육담당자가 A가 이번 교육을 수강하니 그의 편의를 봐 달라는 취지의 말을 본인에게 했으며, 교육담당자가 본인에게 부탁하는 상황을 고려하여 A가 힘이 있는 사람이라 생각을 했고, 본인 스스로 이러한 사실을 확대해석하여 강사에게 A가 다음 입찰에 영향을 줄 수 있다고 말했다”고 진술을 했다.

반면, 매니저가 언급한 교육담당자는 이러한 매니저의 진술에 대해, “A로부터 수업 시간의 편의를 봐 달라는 요청을 받은 사실도 없고, 매니저와는 수강생 명단을 이메일로 전달하고 확인 전화를 한 정도만 통화를 했으며, A의 개인 수업 시간에 신경을 써 달라고 요청한 적이 없다”고 진술을 했다.

따라서, 사실관계를 정확히 확인할 수 있는 증거자료가 없어 해당 교육담당자

에게는 그 책임을 묻기가 어렵다고 판단된다.

하지만, A와 매니저의 통화에서 A의 강사에 대한 근거 없는 비방, 매니저에 대한 강압적인 언행 등이 매니저의 인식에 영향을 미쳐 강사가 퇴사하게 된 빌미를 제공했다는 점을 고려해 보면, A는 그의 의도와 상관없이 강사 퇴사에 일정 부분 책임이 있다고 판단된다.

4. 조치 의견

○본부 ◇부 A는 사내 어학교육 담당 영어 강사에게 비하 발언을 하여 상대방에게 모욕감과 치욕감을 줌 정신적 피해를 입혔고, 강사가 소속된 어학교육 업체 매니저와의 전화 통화에서 본인의 지위 및 능력을 과시하고 근거 없이 영어 강사들을 비방하는 등 부적절한 언행을 하였으며, 해당 영어 강사의 퇴사에 빌미를 제공한 행위를 하여 우리 회사 직원의 품위를 손상하였다.

따라서, A는 우리 회사 사내 규정 중 ‘직원 품위손상 금지 의무’를 위반하였기 때문에 징계 처분함이 적절하다.

조치 의견

❖ **사장**에게 우리 회사 직원의 품위를 손상하면서 협력사 직원에게 피해를 준

○본부 ◇부 A에 대해 「인사관리규정」 제103조의3 규정에 따라, ‘**징계**’ 처분
토록 요구 (**징계**)